

1503833-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... como sendo o indivíduo que anunciou o roubo. Na semana anterior teve dois roubos de carga na mesma modalidade, porém não se obteve êxito em alcançar. Salvo engano, dois ou três roubos, um de carga, o outro não consegue se recordar. A informação que as vítimas passam é que anunciam o roubo e levam o carro até o local para que seja feita a descarga. A vítima informou que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503833-78.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503833-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2043980/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23042418 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1367/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2043980 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SANTOS SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

VINICIUS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 11h15, nesta comarca e capital de São Paulo, agindo previamente ajustado e em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aproximadamente 32 caixas contendo peixes, avaliadas em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), parcialmente recuperadas, pertencentes à empresa Milenium Pescados, representada por Hudson de Jesus Pereira.

Consta da denúncia que segundo restou apurado, com o fim de praticar roubos, VINICIUS e o comparsa não identificado muniram-se de ao menos uma arma de fogo e saíram a pé pela via à procura de potenciais vítimas. Ao avistarem o caminhão da empresa Milenium Pescados, que era conduzido por Hudson, decidiram roubar a carga transportada. Assim, abordaram o motorista e, exibindo a arma de fogo, o denunciado anunciou o roubo e perguntou o que estava carregando. Após ser informado que a carga era composta de caixas de peixes, o denunciado ordenou à vítima que parasse o veículo em um beco, bem como que abrisse a porta do baú traseiro. No local apareceram outras pessoas para ajudar a descarregar o veículo e, ao terminarem, os roubadores ordenaram que a vítima fosse embora com o caminhão. Após ser liberada, a vítima contatou o seu patrão e informou o ocorrido.

Relata a inicial que nesse ínterim, policiais militares foram informados via Copom que havia indivíduos descarregando uma carga de peixe na Rua Nilton Machado de Barros e deslocaram-se para o local, tendo um policial adentrado na viela enquanto outros dois ficaram na Travessa Música do Dilema, com o fim de realizar o cerco. Narra a exordial que o policial que entrou na viela visualizou dois indivíduos, os quais correram no sentido de um terreno baldio ao notar a aproximação policial, bem como visualizou um veículo Fiat/Uno, cor azul e oito caixas de peixe no solo, ao lado do referido veículo.

Expõe a denúncia que já a equipe que permaneceu na Travessa Música do Dilema logrou avistar o denunciado vindo da referida viela e perceberam que, ao notar a presença policial, ele saiu correndo em disparada para um beco adjacente à viela, mas foi alcançado e detido na Travessa Vêu do Templo.

Segundo a acusação, na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas os policiais sentiram forte cheiro de peixe no corpo dele. Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, o denunciado disse que era procurado pela Justiça.

Extraí-se ainda da denúncia que diante disso, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo (fl. 25), sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.

Interrogado em solo policial, VINICIUS negou envolvimento com o roubo, alegando que somente havia colocado as caixas de peixe no carro de seu irmão (fl. 16).

Por decisão exarada em 16 de fevereiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 63/66).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de fevereiro de 2022 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 11 de abril de 2022 (fls. 85/86).

A Defesa constituída nos autos apresentou resposta à acusação, pugnando pela inocência do acusado (fls. 125/127).

Aos 07 de março de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fl. 128).

O acusado foi citado e intimado (fls. 141/142).

Durante a instrução em juízo, foram ouvidas duas testemunhas policiais militares, duas testemunhas arroladas pela defesa, colhidas as declarações da vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência de provas.

A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público e acrescentou que o motivo de o Réu ter corrido foi estar na situação de foragido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 23/24), bem como pela prova oral colhida em juízo.

É certo que o roubo ocorreu.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido o acusado Vinicius uma das pessoas que praticou o delito narrado na denúncia.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Hudson de Jesus Pereira narrou, em síntese, que na delegacia não conseguiu reconhecer porque estava nervoso e não conseguiu ver direito no momento. Foi algo muito rápido. Foi algo que deixou o declarante muito mal. De verdade, não reconhece nenhum dos três indivíduos apresentados em audiência. No momento do acontecido ficou a maior parte do tempo com a cabeça baixa. Estava na rotina e tinha feito duas entregas. Uma rua que entrou estava em obras, assim que começou a dar ré devagarinho, foi a deixa para ser abordado. Foi abordado por duas pessoas, porém, foram mais pessoas que descarregaram o caminhão. Descarregaram o caminhão aproximadamente oitocentos metros de distância. Era carga de peixe, em torno de vinte mil, mas não sabe falar ao certo. Algumas caixas foram recuperadas. Pelo que lembra nenhuma pessoa foi presa. O delegado informou que abordaram uma pessoa com algumas caixas. O local de fl. 160 é próximo do local onde foi assaltado.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Mateus Henrique de Azevedo Leite, policial militar, que narrou, em síntese, que “caiu” ocorrência de indivíduos realizando transbordo de uma carga. Em posse dessa informação se deslocou para uma das vias de acesso de fuga. O réu começou a correr e o parceiro foi ao encalço dele, logrando detê-lo. O réu disse que correu porque era procurado pela justiça. Questionou se ele estava envolvido no roubo e ele negou, dizendo que retirou as caixas do carro, trancou e correu. A carga já tinha sido totalmente descarregada. Não se recorda o modelo do veículo. O réu falou que era do irmão dele, mas estava na posse dele. O veículo estava com cheiro de peixe. Teve contato com a vítima no DP e a vítima reconheceu o réu como sendo o indivíduo que anunciou o roubo. Na semana anterior teve dois roubos de carga na mesma modalidade, porém não se obteve êxito em alcançar. Salvo engano, dois ou três roubos, um de carga, o outro não consegue se recordar. A informação que as vítimas passam é que anunciam o roubo e levam o carro até o local para que seja feita a descarga. A vítima informou que foi conduzido até lá e que queriam que ele auxiliasse na descarga, mas ele estava muito nervoso. O acusado Vinicius disse que a fuga foi porque estava foragido da justiça e indagado sobre o veículo e o odor de peixe informou que o veículo era do irmão e ele retirou as caixas e abandonou o veículo. A rua do transbordo é a Nilton Machado de Barros. Presenciou o reconhecimento realizado pela vítima e tinham outros indivíduos que foram colocados ao lado do réu. O réu estava saindo da viela, avistou a viatura chegando pela via e correu para o interior de um dos becos. O carro estava do outro lado da via. Fl. 160 é o final da rua Nilton Machado de Barros. Se entrar onde está a caçamba dá acesso para a rua Música do Dilema. O réu falou que estava fazendo o transbordo da carga do chão para o carro do irmão dele e quando populares informaram da chegada da polícia, ele retirou as caixas e correu. Foi testemunha do Auto de Reconhecimento de fl. 25.

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Tomas Jefferson Gomes de Souza, policial militar, que narrou, em suma, que capturou o réu e encaminhou para a delegacia. O réu falou que o carro era do irmão dele. Estavam fazendo o cerco na região onde tinha ocorrido o roubo. Vinicius correu e o depoente correu atrás dele. Conseguiu capturá-lo. Na Delegacia questionaram o réu e ele informou que não tinha participado do roubo, mas estava na condução do carro momentos antes de ser capturado. Na Delegacia a vítima reconheceu o réu, inclusive com detalhes nos óculos que ele estava usando. A vítima também reconheceu a voz do réu. O réu correu e ao ser capturado disse que estava procurado. Com relação ao carro que estava junto do roubo de carga o réu falou que estava na condução do carro momentos antes e estava levando ao mecânico. O carro estava com forte odor de peixe. A vítima reconheceu um detalhe nos óculos do réu. A viatura do depoente estava entrando na travessa Música do Dilema. Quando avistou o réu estava andando em direção a viatura e ele correu. Não perdeu o réu de vista, acompanhou todo momento. No momento nada de ilícito foi encontrado com o réu, não tinha nada com o réu. O depoente só conduziu o réu porque ele disse que estava procurado. Foram colocadas

outras pessoas no momento do reconhecimento e não se recorda as características das outras pessoas. Quando questionou o réu informou não ter participado do roubo. Não tinha carga de peixe dentro do carro, o que tinha era forte cheiro de peixe dentro do carro.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha arrolada pela defesa, Erika Oliveira de Jesus que narrou, em síntese, que é vizinha do réu, a depoente mora na travessa Música do dilema, 273 e o réu na mesma travessa, em número que não se recorda. No dia do fato ficou conversando com a mãe do réu e outras vizinhas. O réu estava conversando com Daniel na rua. A depoente estava na Travessa Música do Dilema. O réu viu os policiais e saiu correndo. Sabia que o réu estava na condição de procurado pela justiça. Ficou sabendo depois que tinha uma carga próxima ao mercado da vovó, distante cem, cento e cinquenta metros, mais ou menos. O réu não trabalha. No momento ele estava foragido, porque ele não tinha voltado de "saidinha". Ele mora com a mulher Camila e a filhinha. A mãe do réu mora próximo, na viela. O réu tem irmãos. O irmão Daniel tem carro, mas é da mulher dele, é um Uno, acha que é azul. Daniel trabalha e as vezes usa o carro para trabalhar, acha que é jardineiro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha arrolada pela Defesa Daniel da Cruz Santos que narrou, em suma, que estava há aproximadamente vinte minutos conversando com o réu, no meio da tarde, estavam em frente à casa do depoente, na travessa Música do Dilema, 162. O réu mora umas quatro casas adiante. Estavam conversando e andando quando chegou perto da casa do réu, ele avistou a viatura e saiu correndo. Não chegou a ver a prisão do Réu. O réu não tem carro. O réu não estava trabalhando no momento. O réu mora com a esposa e a filha. A mãe do réu mora na viela. Depois ficou sabendo que tinha uma carga em frente ao novo Horizonte, mercadinho da vovó, cem, cento e cinquenta metros adiante. O irmão do Réu, chamado Daniel, tem um Uno. O carro estava na frente da casa do Réu e estava fechado. Não tinha carga de peixe próxima do carro. Não viu transbordo de carga de peixe. Conhece o réu desde que ele é criança. O carro do irmão do réu estava trancado, não sabe de chave no contato. O irmão do Réu também tem moto para ir trabalhar. Nunca viu o réu dentro do carro do irmão dele.

Ao ser interrogado em juízo, o réu informou que está com 27 anos de idade. Mora com a esposa. Estudou até o primeiro colegial. Fazia "bicos" de ajudante de pedreiro com o padrinho.

De fato, embora houvesse no inquérito policial indícios da autoria imputada ao Réu, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em Juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

Como se vê, a autoria do Réu não está esclarecida suficientemente. Conquanto a vítima tenha comparecido na Delegacia de Polícia e efetuado reconhecimento do réu (Auto a fl. 25), o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria do acusado, registrando-se que nem mesmo o reconhecimento feito na fase policial foi corroborado em juízo.

Acrescente-se que as duas testemunhas arroladas pela Defesa dizem terem visto o réu momentos antes de sua prisão e que ele correu apenas por estar na situação de foragido da justiça. Nenhuma testemunha arrolada pela Defesa viu carga de peixe, nem tampouco o réu retirar carga de peixe do interior do veículo do irmão, um uno de cor azul.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do crime de roubo ao ora acusado Vinicius.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER o acusado VINICIUS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tendo em vista a absolvição, expeça-se Alvará de Soltura clausulado em favor do Réu VINICIUS SANTOS SILVA.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA